N. R.G. 3388/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

X SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Pasquale Luca Miele ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3388 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 27/01/2021, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 83, co 7, lett. h) del D.L. 18/2020, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*)

elettivamente domiciliato in Roma, Via Belisario n. 7, presso lo studio dell'avv. Federico Ianaro che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Anna Maria Sapia giusta procura in atti

ATTORE

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Val Fiorita n. 90, presso lo studio dell'avv. Pietro Algieri che la rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di compravendita

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.

Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.

Parte_2 ha convenuto in giudizio *Controparte_1* per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*Accertare e dichiarare la responsabilità della Sig.ra* *Controparte_1* *in ordine a quanto da questa dichiarato e venduto al Sig.* *Parte_1* *con atto notarile stipulato innanzi al Notaio Dr.* *Persona_1* *in data 30.01.2009, Rep. 18764 - Racc. 9138 per le gravi difformità urbanistiche relative alle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma in Viale di Villa Pamphili n. 25, precisamente appartamento censito al NCEU di Roma: Foglio 448, particella 900, sub. 7, piano 3-7-1S, int. 6, zona 3, ctg. A/2, classe 2, vani 8, rendita euro 1.838,59, nonchè posto macchina censito al NCEU di Roma: Foglio 448, particella 900, sub. 18, piano T, int. 6, zona 3, ctg. C/6, classe 4, mq. 16, rendita euro 81,81; - Per l'effetto, condannare la Sig.ra* *Controparte_1* *al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, cagionati al Sig.* *[...]* *Parte_1* *per gli abusi edilizi e le difformità urbanistiche presenti negli immobili oggetto della suindicata compravendita nella misura di € 150.000,00 (centocinquantamilaeuro), oltre al pagamento degli interessi di legge maturati e maturandi e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, ovvero della maggior o minor somma che si riterrà di giustizia anche sulla base delle risultanze della CTU che la S.V. Ill.ma vorrà disporre come da richiesta istruttoria; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio anche relativamente al CTU, ai costi sostenuti per il procedimento di mediazione, con tutti gli oneri di legge*".

A tal fine l'attore ha dedotto che: 1) con atto notarile stipulato a rogito del notaio *Per_1* in data 30/01/2009, *Controparte_1* gli aveva ceduto la nuda proprietà, al prezzo di € 510.000,00 e

riservandosi l'usufrutto sua vita natural durante, delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma, in Viale di Villa Pamphili n. 25 (meglio indicate in atti); 2) nel mese di gennaio 2017, in quanto nudo proprietario, unitamente a tutti gli altri condomini dello stabile di Viale di Villa Pamphili n. 25, aveva ricevuto una mail della condomina Miele, la quale, a seguito di una verifica tecnica effettuata in occasione della vendita della propria unità immobiliare facente parte dello stesso edificio, aveva avvisato gli altri condomini dell'esistenza di alcune difformità tra il progetto approvato dal Comune di Roma e quanto realizzato e ancora in essere; 3) dette difformità avrebbero dovuto essere sanate prima della compravendita a cura della *CP_1* o, perlomeno, dichiarate dalla stessa affinché potesse tenerne conto nella valutazione dell'idoneità dei luoghi alle sue esigenze e del prezzo di vendita dell'immobile da acquistare e, quindi, evidenziate nell'atto notarile; 4) in occasione del rogito, la convenuta, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, aveva invece dichiarato che: "*Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, la parte venditrice, previo richiamo di me Notaio sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che l'edificazione del fabbricato di cui le unità immobiliari compravendute fanno parte è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, che per detto fabbricato non sono stati mai chiesti prescritti provvedimenti sanzionatori e che le porzioni oggetto del presente atto non si trovano in alcuno dei casi per i quali doveva essere richiesta la sanatoria"*; 5) stante le dichiarazioni rese dalla *CP_1* era stato indotto ad acquistare il sopracitato immobile non avendo alcun dubbio in merito alla regolarità catastale e urbanistica dello stesso; 6) venuto a conoscenza dell'esistenza delle difformità, aveva immediatamente contattato e chiesto alla convenuta di sanarle; 7) non aveva mai abitato nell'immobile, avendone acquistato solo la nuda proprietà, e, quindi, non era a conoscenza delle difformità edilizie prima della comunicazione ricevuta dalla Miele; 8) non essendosi la *CP_1* attivata per l'eliminazione delle suddette difformità, nel corso del 2017, l'aveva diffidata con lettera di messa in mora, ma le richieste così avanzate erano rimaste inevase; 9) in data 26/09/2017, aveva avviato il procedimento di mediazione nel corso del quale era stato consegnato al tecnico della convenuta copia del progetto n. 492/50 a suo tempo approvato dalla Commissione Edilizia, allo scopo di rendere edotta la *CP_1* dell'effettiva entità dei problemi esistenti, della eventuale percorribilità tecnico-amministrativa della sanatoria e dei costi complessivi necessari per rendere l'appartamento urbanisticamente conforme allo stato attuale cosi come da lei garantito nell'atto di vendita; 10) durante l'incontro del 18/12/2017, la convenuta aveva dichiarato, con fini dilatori, la sola intenzione di voler regolarizzare le non conformità urbanistiche esistenti, senza però accettare scadenze temporali e assumere alcun impegno economico; 11) preannunciando l'avvio delle presente azione legale, aveva fissato un nuovo incontro di mediazione per il 23/03/2018 nella

speranza di risolvere la questione; 12) dal confronto tra il progetto a suo tempo approvato e lo stato attuale dell'immobile, così come rilevabile dalle copie delle planimetrie catastali allegate all'atto di compravendita, era emerso che: a) erano stati realizzati alcuni interventi edilizi in assenza del relativo "Permesso di costruire" per i quali era necessario chiedere la sanatoria; b) era stata eseguita attività edilizia libera senza presentazione al Comune di Roma della necessaria documentazione tecnica preventiva ai fini dell'eventuale tacita approvazione della stessa; c) era stato effettuato il cambio di destinazione d'uso, in assenza del titolo autorizzativo, del piccolo cortile interno al piano terra, per aver creato alcuni posti macchina tra cui quello acquistato; 13) dette difformità edilizie, se non sanate, avrebbero comportato conseguenze di carattere sanzionatorio concretizzantesi, nel caso di abuso edilizio grave, nella condanna alla demolizione degli interventi non autorizzati e al ripristino dello stato dei luoghi mentre, nel caso di abuso edilizio meno grave, alla presentazione obbligata di una DIA e di una CILA a posteriori; 14) l'esistenza degli abusi edilizi avrebbe limitato il suo diritto al godimento dell'immobile nel momento in cui ne fosse diventato pieno proprietario e non gli avrebbe consentito di poter chiedere alcuna autorizzazione edilizia al miglioramento delle prestazioni energetiche, né di usufruire delle relative agevolazioni fiscali, né, tantomeno, di alienare l'immobile a terzi; 15) il posto auto di pertinenza nel cortile, risultato non essere conforme al progetto approvato, era stato uno dei motivi essenziali che lo avevano indotto all'acquisto dell'appartamento *de quo*; 16) era evidente dunque il suo diritto al risarcimento dei danni connessi alla regolarizzazione degli abusi; 17) tali irregolarità, assoggettando il bene compravenduto al potere sanzionatorio dell'Amministrazione, determinava l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 1489 c.c., norma applicabile anche nell'ipotesi in cui le sanzioni repressive non fossero state ancora inflitte, stante il rilevante deprezzamento e la minore commerciabilità dell'immobile rispetto ad altri regolarmente costruiti.

Si è costituita *Controparte_1* chiedendo il rigetto della domanda attorea sul presupposto della sua infondatezza.

La convenuta ha eccepito, in particolare, che: 1) nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà formulata in sede di rogito non aveva garantito la sicurezza catastale e urbanistica dell'immobile per cui è causa, ma semplicemente ribadito che, per tale bene, non erano stati irrogati trattamenti sanzionatori per abusi edilizi, né erano stati presentati progetti in sanatoria delle paventate difformità; 2) aveva ereditato l'immobile e non aveva contezza delle irregolarità urbanistiche delle quali era venuta a conoscenza solo a seguito delle contestazioni del *Parte_1* 3) il proprio consulente tecnico, avendo presentato istanza di accesso agli atti, si era accorto dell'assenza del progetto di concessione del fabbricato e di una variante sospesa per la concessione dei locali accessori; in mancanza del progetto, il titolo edilizio sulla base del quale doveva essere determinata la conformità urbanistica dell'immobile

era l'elaborato catastale d'impianto del 1971, dalla valutazione del quale si evinceva l'insussistenza delle difformità lamentate dall'attore; 4) dalla natura delle incongruenze urbanistiche emergeva che le stesse - se effettivamente sussistenti - erano facilmente individuabili sia dal *Parte_1* ingegnere professionista con esperienza consolidata, che dal notaio rogante, il quale avrebbe dovuto interrompere il rogito o, quantomeno, modificare il contenuto dell'atto di compravendita; 5) l'attore, essendo rimasto inerte e indifferente alle presunte irregolarità per nove anni, senza sollevare contestazione alcuna, aveva accettato lo stato di fatto dell'immobile; 6) *Parte_1* aveva quantificato i danni subiti in una somma determinata - arbitrariamente e genericamente - in € 150.000,00, prescindendo dai criteri ex art. 1492 c.c. e senza fornire alcun valido supporto probatorio.

In via istruttoria veniva espletata una consulenza tecnica di ufficio e, all'udienza del 25/02/2020, parte convenuta – preso atto di quanto accertato dall'ausiliare – offriva al *Parte_1* l'importo quantificato nell'elaborato peritale per definire bonariamente la controversia. Tale offerta veniva rifiutata dall'attore.

All'udienza del 27/01/2021, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

****

Tanto premesso in fatto, va ricordato in diritto che, ai sensi dell'art. 1489 c.c., se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo ovvero anche solo il risarcimento del danno (Cass. Civ. sez. II, 24 giugno 2014 n. 14324).

La norma richiamata disciplina l'ipotesi di diritti vantati sul bene oggetto della compravendita da terzi soggetti estranei allo stesso, che non fanno venir meno (neanche parzialmente) la proprietà della cosa compravenduta, ma ne limitano il godimento, o comunque ne importano un godimento diverso rispetto a quello oggetto del contratto di compravendita concluso.

La giurisprudenza riconduce nell'alveo dell'art. 1489 c.c. anche il caso in cui l'immobile compravenduto sia stato costruito in difformità dalle autorizzazioni rilasciate, giacché in tale circostanza non si è in presenza di un vizio della cosa strettamente inteso, ovvero di un'anomalia strutturale dell'immobile come tale disciplinato dagli artt. 1490 e ss. c.c., ma di un'ipotesi diversa, riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 1489 c.c., sempre naturalmente che le difformità non siano state dichiarate nel contratto, non siano state conosciute dal compratore al tempo dell'acquisto e che persista il potere repressivo della pubblica amministrazione (adozione di sanzione pecuniaria o di

ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile (v. Cass. n. 4786/2007, Cass. n.11218/1991).

Ciò posto si rileva che *Parte_1* ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa producendo: 1) il contratto di compravendita, stipulato il 30/01/2009, con *Controparte_1* avente a oggetto la nuda proprietà dell'appartamento e del posto macchina siti in Roma, Viale di Villa Pamphili n. 25, acquistati per € 510.000,00; 2) la comunicazione ricevuta da parte della *CP_2* *CP_3* e relativa relazione tecnica, dalle quali si evince la sussistenza di irregolarità urbanistiche riferibili allo stabile di cui fa parte anche l'immobile acquistato dall'attore; 3) il progetto comunale del 1950; 4) la relazione tecnica nella quale vengono evidenziati abusi edilizi e le difformità tra il progetto approvato e lo stato di fatto dell'immobile (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte attrice).

A fronte di tali risultanze, la convenuta ha eccepito – *in primis* – l'inidoneità della affermazione da lei resa in sede di rogito a garantire la conformità dell'immobile alle prescrizioni urbanistiche e catastali.

Diversamente, emerge dal citato contratto che *Controparte_1*, in sede di compravendita, previo richiamo, da parte del notaio rogante, delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, rilasciava la seguente dichiarazione: "*le porzioni oggetto del presente atto non si trovano in alcuno dei casi per i quali doveva essere richiesta la sanatoria*" (cfr. art. 4 del contratto di compravendita).

Con tale affermazione la *CP_1* aveva di fatto garantito la conformità urbanistica dell'immobile oggetto di compravendita. Ne discende che la suddetta eccezione deve essere disattesa.

La convenuta ha dedotto, altresì, che le difformità e irregolarità urbanistiche dell'immobile fossero facilmente evincibili secondo un parametro di conoscenza e avvedutezza ordinario e che il *Parte_1* in qualità di ingegnere, avrebbe dovuto rendersene conto e farle valere già in sede di stipulazione della compravendita.

Entrambi tali assunti devono essere disattesi per i motivi che seguono.

In primo luogo – e la circostanza è di per sé assorbente – per consolidata giurisprudenza è sufficiente che l'alienante abbia prestato garanzia circa l'insussistenza di pesi per ingenerare nell'acquirente un legittimo affidamento meritevole di tutela e ciò anche a prescindere da quanto sarebbe desumibile dallo stato dei luoghi, purché, ovviamente, non si tratti di un onere apparente.

Ne deriva che se la garanzia prestata in sede di rogito è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto dei pesi che sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti (cfr. Cass. n. 976/2006, Cass. 19752/2011).

Ad abundantiam, si osserva che l'attore ha acquistato la sola nuda proprietà dell'immobile per cui è causa (essendo rimasto l'usufrutto in capo alla *CP_1* sua vita natural durante) e che non lo ha mai

abitato, sicché non poteva conoscere, né altrimenti avvedersi delle riscontrate irregolarità urbanistiche dello stesso.

Ritenuto pertanto, sulla base della ctp allegata da parte attrice, di dover accertare la natura e l'entità degli abusi edilizi o comunque delle irregolarità relative alle porzioni immobiliari oggetto del contratto di compravendita stipulato tra le parti, la possibilità di sanatoria e i conseguenti costi, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio; invero la consulenza, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti (cd. ctu deducente), può anche costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (ctu percipiente: cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. II, 30/01/2003, n. 1512; Cass. Civ. 21/7/2003, n. 11332).

Ebbene la C.T.U.:

A) ha confermato la sussistenza, per gli immobili per cui è causa, di abusi edilizi e difformità tra lo stato dei luoghi e quanto graficizzato nel progetto, precisamente consistenti in: A1) diversa distribuzione degli spazi interni; A2) aumento di Superfice Utile Lorda (S.U.L.) tramite la chiusura delle logge per un totale di circa 5,70 mq; A3) aumento di S.U.L. tramite l'annessione di una porzione dell'ex locale ascensore per un totale di circa 2,40 mq.;

B) ha accertato, in particolare, che: B1) la loggia presente sul prospetto di Viale di Villa Pamphili è stata annessa all'appartamento tramite l'apposizione di un infisso, determinando un aumento di S.U.L. di circa mq 2,7; B2) la loggia presente sul prospetto di Via Andrea Busiri Vici è stata anch'essa annessa all'appartamento tramite l'apposizione di un infisso esterno; inoltre, il muro che la divideva dall'adiacente locale lavanderia, risulta posizionato verso l'esterno di circa 50 cm, determinando un aumento di S.U.L. di circa mq 3; B3) una porzione del vano scala condominiale originariamente destinata ad accogliere l'ascensore (realizzato in una posizione traslata rispetto a quella prevista nel progetto) è stata inglobata all'appartamento per un aumento di S.U.L. di circa mq 2,4; B4) il tramezzo di divisione tra la sala pranzo e lo studio è stato demolito; B5) la cantina, sebbene conforme alla planimetria catastale, è difforme rispetto al progetto approvato, in quanto l'intero piano cantine è diversamente suddiviso; B6) il posto auto scoperto, contraddistinto sull'atto d'acquisto con il numero 6, sembrerebbe essere contrassegnato a terra con il numero 5; inoltre, esso risulta rappresentato sulla planimetria catastale come box auto e, come tutti gli altri posti macchina ricadenti nel fabbricato, non risulta raffigurato sul progetto dell'edificio.

C) ha altresì verificato, quanto alla sanabilità degli abusi, che: C1) la demolizione del tramezzo di divisione tra la sala pranzo e lo studio (diversa distribuzione degli spazi interni) rientra negli interventi di manutenzione straordinaria (MS) sanabili come disciplinato dell'art. 6 bis del DPR 380/2001; C2)

l’aumento di S.U.L. causato dalla chiusura delle due verande di circa 5,70 mq risulta non sanabile e andrà ripristinato lo stato dei luoghi così come disciplinato dall’art. 34 del DPR 380/2001; C3) la porzione del vano scala condominiale originariamente destinata ad accogliere l’ascensore (realizzato in una posizione traslata rispetto a quella prevista nel progetto) è stata inglobata per un aumento di S.U.L. di circa mq 2,4; tale superficie facente parte della volumetria complessiva dell’edificio, rientra nel 2% della superficie dell’appartamento e, pertanto, non può essere qualificata come parziale difformità, come disciplinata dall’art. 34 del DPR 380/2001; C4) la cantina è conforme alla planimetria catastale, tuttavia l’intero piano cantine sul progetto approvato era stato suddiviso in modo differente e, pertanto, è necessario sanare le incongruenze presentando una C.I.L.A. in sanatoria, come disposto dagli articoli 3 comma c) e 6 bis del DPR 380/2001; C5) il posto auto scoperto, contraddistinto sull’atto d’acquisto con il numero 6, sembrerebbe essere contrassegnato a terra con il numero 5; esso risulta rappresentato sulla planimetria catastale come box auto e come avviene per tutti gli altri posti macchina, non è raffigurato sul progetto dell’edificio; per sanare tale situazione è necessario presentare una C.I.L.A. in sanatoria, come disposto dagli articoli 3 comma c) e 6 bis del DPR 380/2001;

D) ha quantificato: D1) i costi amministrativi e le sanzioni per la regolarizzazione dell’appartamento in € 5.301,24; D2) il costo delle opere di ripristino in € 7.980,35; D3) il minor valore dell’appartamento per riduzione della S.U.L. in € 12.781,00; D4) i costi amministrativi e le sanzioni per la regolarizzazione della cantina in € 2.451,24; D5) i costi amministrativi e sanzioni per la regolarizzazione del posto auto in € 4.301,24, il tutto per complessivi € 32.815,07 (cfr. elaborato peritale in atti).

Ritiene il Giudicante che l'indagine svolta dal consulente tecnico si è basata sia sulla constatazione diretta dello stato dei luoghi, sia sui documenti acquisiti agli atti; nel metodo di analisi seguito nell’accertamento degli abusi edilizi o comunque delle irregolarità relativi alle porzioni immobiliari in oggetto nonché nella conseguente individuazione dei costi per la sanatoria o per il ripristino, la consulenza espletata appare completa, intrinsecamente coerente e motivata in modo adeguato; i risultati ai quali perviene all’esito delle verifiche effettuate, possono pertanto ritenersi attendibili.

Si osserva al riguardo che l’eccezione di nullità della C.T.U. che era stata formulata dalla convenuta è stata rinunciata da tale parte (cfr. verbale d’udienza del 25/2/2020).

Quanto alle critiche mosse alla C.T.U. da parte attrice, si rileva che quelle avanzate dal c.t.p. nel corso delle operazioni peritali, sono state efficacemente confutate dall’ausiliare nella sua relazione (cfr. elaborato peritale, pag. 11 e segg.) mentre quelle proposte dall’attore con la comparsa conclusionale sono evidentemente tardive e, pertanto, inammissibili.

Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente

tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; vds anche Cass. Civ. Sez. III, 6/10/2005 n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).

Alla luce delle suesposte risultanze può dunque ritenersi che il *Parte_1* possa invocare la garanzia di cui all'art. 1489 c.c., essendo state riscontrate nell'immobile del quale ha acquistato la nuda proprietà, delle difformità urbanistiche che ignorava e che assoggettano il bene al potere sanzionatorio dell'amministrazione, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Invero, ai sensi dell'art. 1489 c.c. il compratore ha diritto di ottenere il risarcimento del danno, essendo detto risarcimento fondato sulle norme generali di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479 c.c., a sua volta richiamato dall'art. 1480 c.c., cui rinvia ancora il citato art. 1489 c.c. (v. Cass. n. 4786/2007, Cass. n. 1613/2003, Cass. n. 16053/2002).

Può pertanto riconoscersi all'attore, a titolo di danno patrimoniale, l'importo complessivo di € 32.815,07 quantificato dal c.t.u., corrispondente ai costi amministrativi e alle sanzioni per la regolarizzazione degli immobili, al costo delle opere di ripristino e al minor valore dell'appartamento per riduzione della superfice utile lorda.

Le domande di rimborso delle spese di intermediazione immobiliare e notarili affrontate per la compravendita e di valutazione in via equitativa delle spese necessarie allo smantellamento della veranda sono tardive e dunque inammissibili, essendo state presentate solo in sede di comparsa conclusionale.

Come noto, infatti, la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 12/01/2012, n. 315; nello stesso senso Cass. Civ Sez. II, 13/08/2018, ud. 18/01/2018, dep. 13/08/2018).

Le spese relative al procedimento di mediazione non risultano documentate.

Non è stata dimostrata, infine, l'esistenza di danni non patrimoniali.

In conclusione, *Controparte_1* deve essere condannata al pagamento, in favore di *Parte_1* *[...]* della somma complessiva di € 32.815,07.

Va aggiunto che, trattandosi di un credito di natura risarcitoria e dunque di valore, sulla somma sopra indicata, è dovuta la rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui il danno si è verificato

(30/01/2009) fino a quella della presente sentenza, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale.

Sull'importo complessivo come sopra determinato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.

Le spese di lite, comprensive delle spese della espletata CTU, seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, considerando, quanto al valore della controversia, il contenuto effettivo della decisione (cd. criterio del "decisum": cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11/09/2007, n. 19014; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 20/10/2016, n. 21256) ad eccezione delle spese relative alla fase decisionale, che vanno invece poste a carico dell'attore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avendo quest'ultimo rifiutato senza giustificato motivo la proposta transattiva formulata dalla convenuta sulla base delle conclusioni della CTU (cfr. verbale d'udienza del 25/2/2020) e tenuto conto che la domanda è stata accolta in misura corrispondente alla suddetta proposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Accertare e dichiara la responsabilità di *Controparte_1* in ordine a quanto da questa dichiarato e venduto a *Parte_1* con atto notarile a rogito del notaio *Persona_1* in data 30/01/2009, Rep. 18764 - Racc. 9138, per le difformità urbanistiche relative alle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Roma in Viale di Villa Pamphili n. 25 di cui in parte motiva;
2. Condanna, per l'effetto, *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* della somma di € 32.815,07, oltre rivalutazione e interessi legali dal 30/01/2009 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
3. Condanna *Controparte_1* alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore relative alle fasi di Studio, Introduttiva e Istruttoria, che liquida in complessivi € 5.273,00 di cui € 4.487,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4. Pone a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio liquidate come da decreto in atti, con i conseguenti effetti restitutori;
5. Condanna *Parte_1* alla refusione delle spese di lite relative alla fase Decisionale in favore

di Algieri Pietro, difensore dichiaratosi antistatario di *Controparte_1*, che liquida in € 2.767,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, 15/07/2021

Il Giudice

Dott. Raffaele Miele